



Institut de pratique et de
développement juridiques

L'excellence en Légale Pratique



LA MÉDIATION

Facilitateur : Sharif Yusuf Mugabo



LA MÉDIATION

QU'EST-CE
QUE LA MÉDIATION ?



LA MÉDIATION

ALTERNATIVES AU PROCÈS (ADR) ?

- Le terme « Mode alternatif de résolution des conflits (MARC) » désigne des approches de justice autres que les procédures judiciaires conventionnelles. La loi relative à la procédure civile, commerciale, du travail et administrative a été modifiée en 2018 et crée une salle où un greffier, un juge ou un médiateur privé peut servir de médiateur entre les parties à tout stade de la procédure judiciaire avant la décision finale du tribunal . . Par la suite, le système de médiation annexé à la Cour a été approuvé par la politique adoptée par le gouvernement du Rwanda en 2022 comme l'une des initiatives existantes sur lesquelles s'appuyer pour étendre et améliorer le recours à la médiation dans le règlement des différends.
- Actuellement, les mécanismes alternatifs de résolution des litiges suivants sont utilisés:
 - Médiation judiciaire annexée
 - Négociation de plaidoyer



LA MÉDIATION

- DÉFINITION

« Médiation : processus de résolution des différends mené en une ou plusieurs séances entre les parties à un différend, facilité par le médiateur pour parvenir à une solution agréable et acceptable. »



LA MÉDIATION

- Comité de projet de médiation et de conciliation Cour Suprême de Inde : « La médiation est un processus de négociation volontaire, structuré et centré sur les parties, dans lequel un tiers neutre aide les parties à résoudre à l'amiable leur différend en utilisant des techniques spécialisées de communication et de négociation. »
- Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 relatif à certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale : « La médiation désigne un processus structuré, quelle que soit sa dénomination ou sa dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties à un litige tentent par elles-mêmes, sur la base du volontariat, de parvenir à un accord. sur le règlement de leur différend avec l'assistance d'un médiateur.



LA MÉDIATION

- QUELS TYPES DE CAS PEUVENT ÊTRE MÉDIÉS ?
- Civil
- Commercial
- Travail
- Administratif
- Criminel



LA MÉDIATION

- LÉGALITÉ DE LA MÉDIATION EN VERTU
LOI RWANDAISE
- Constitution (article 11)
- CCLAP (Art.9 & 28)
- CPC (article 24 (3))
- Instructions du Président de la Cour Suprême



LA MÉDIATION

• PROCÈS VS MÉDIATION

Lecture

General Characteristics of Trial and Mediation

	Mediation	Trial
Advantages	• Inexpensive • Prompt and short-term • Easy to use • Closed-door • A lawyer's assistance is unnecessary • Highly possible to keep the relationship between the parties • The parties take the leadership in proceeding with the procedure • Possible to reach an agreement flexibly	• Having legal force • Open • Possible to gain clear judgment • Highly objective • Possible to file an appeal
Disadvantages	• Having no legal force • The other party may not agree to apply mediation • It is possible that no agreement is reached • Fact finding is not strict • Difference arises among mediators • The process tends to become unclear	• Expensive • It takes a lot of time • Amateurs cannot understand • Confidential information may be leaked • The parties remained antagonistic • A lawyer's assistance is necessary

Because some trials, such as those for small-sum lawsuits, do not necessarily need a lawyer's assistance, the above-described classification does not necessarily apply to all cases.



LA MÉDIATION

- Il existe une prémisse implicite selon laquelle une action en justice est la meilleure solution (à laquelle on est parvenue à l'ère moderne). Par conséquent, la médiation, etc., est évaluée comme une solution judiciaire subordonnée (elle est ridiculisée en tant que justice secondaire).
- Par conséquent, une médiation doit également être administrée de la même manière qu'une affaire judiciaire (les lois et les preuves sont importantes, un tiers doit diriger, etc.), ou un avocat doit devenir médiateur dans une médiation.

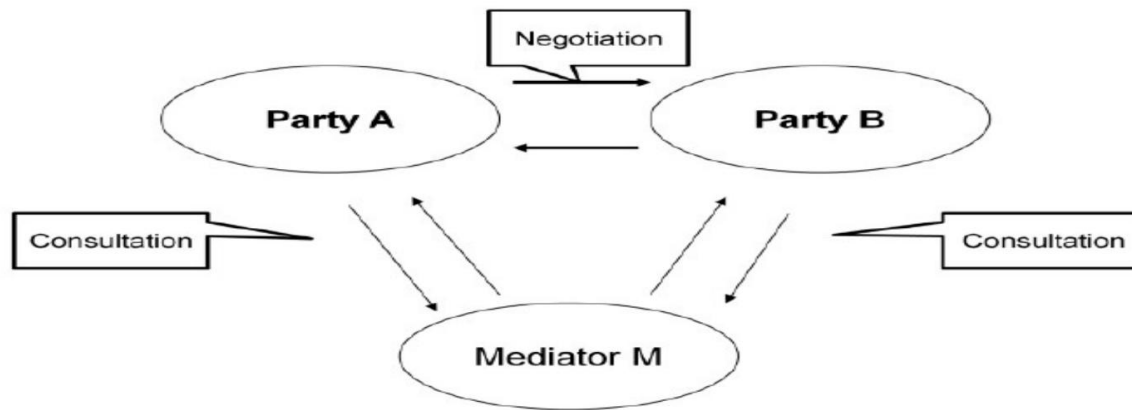


LA MÉDIATION

• RELATION ENTRE NÉGOCIATION ET MÉDIATION ?

Lecture

Structure of Mediation (Dialogue with the Participation of a Third Party)
Two Consultations, One Negotiating Session





LA MÉDIATION

Dans une médiation où les parties sont assises ensemble dans une salle, la relation entre la partie A et le médiateur ressemble à une « consultation ».

En même temps, la relation entre la partie B et le médiateur ressemble à une consultation.

Cependant, les parties peuvent changer de décor et passer à une négociation en face à face, qui peut être considérée comme une négociation via le médiateur.

C'est la relation entre deux consultations et une négociation.



LA MÉDIATION

• TYPES DE MÉDIATION ET LEURS STRUCTURES

	Evaluative	Arbitrative	Facilitative
Parties are	Hostile, Logical	Objective	Subjective
Merit	The issues are concluded by an expert like a judgement.	Promptly removing the disputes by using the authority.	Satisfaction led by the voluntary resolution.
Demerit	Parties stay in the hostile relationship.	Cannot reach the root causes of the dispute.	Patience is required. Agreements are not always made.



LA MÉDIATION

- IL EXISTE UNE « COMPATIBILITÉ » EN MÉDIATION.
- La médiation facilitante est utilisée pour les différends concernant les frontières foncières et les conflits de voisinage et les différends entre familles. Dans de tels cas, il s'agit généralement d'ajuster la relation.
- Parallèlement, on dit que la médiation de type évaluation (ie Les affaires judiciaires) sont plus efficaces pour les types de conflits tels que les conflits du travail et les incidents médicaux dans lesquels il existe un déséquilibre dans les relations de pouvoir et un biais d'information entre les parties. Il en va de même pour les litiges de consommation (entre entreprises et consommateurs).



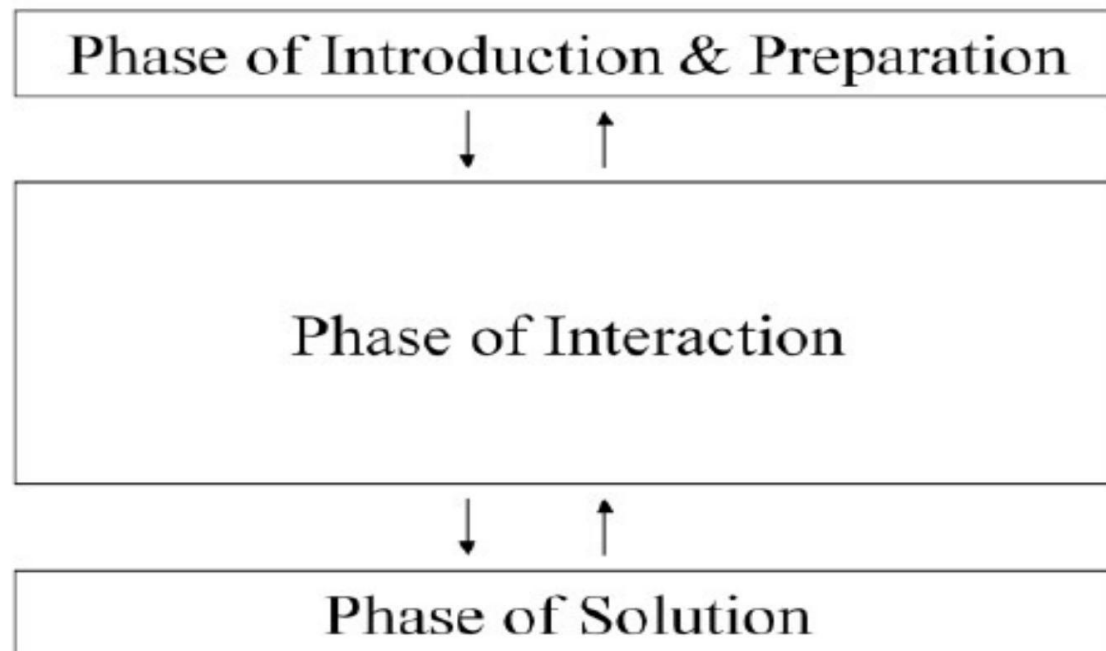
LA MÉDIATION

- Il semble que le type facilitateur soit essentiellement utilisé et le type évaluation soit utilisé à titre exceptionnel, ce qui constitue une tendance générale.
- La médiation facilitante est également appelée médiation de processus. Le médiateur assume de manière constante le processus de discussion qui ne peut être vu par les parties, et intervient dans le processus de discussion et le fait avancer en utilisant les compétences et l'éthique appropriées à chacune.



LA MÉDIATION

• PHASES DE MÉDIATION





LA MÉDIATION

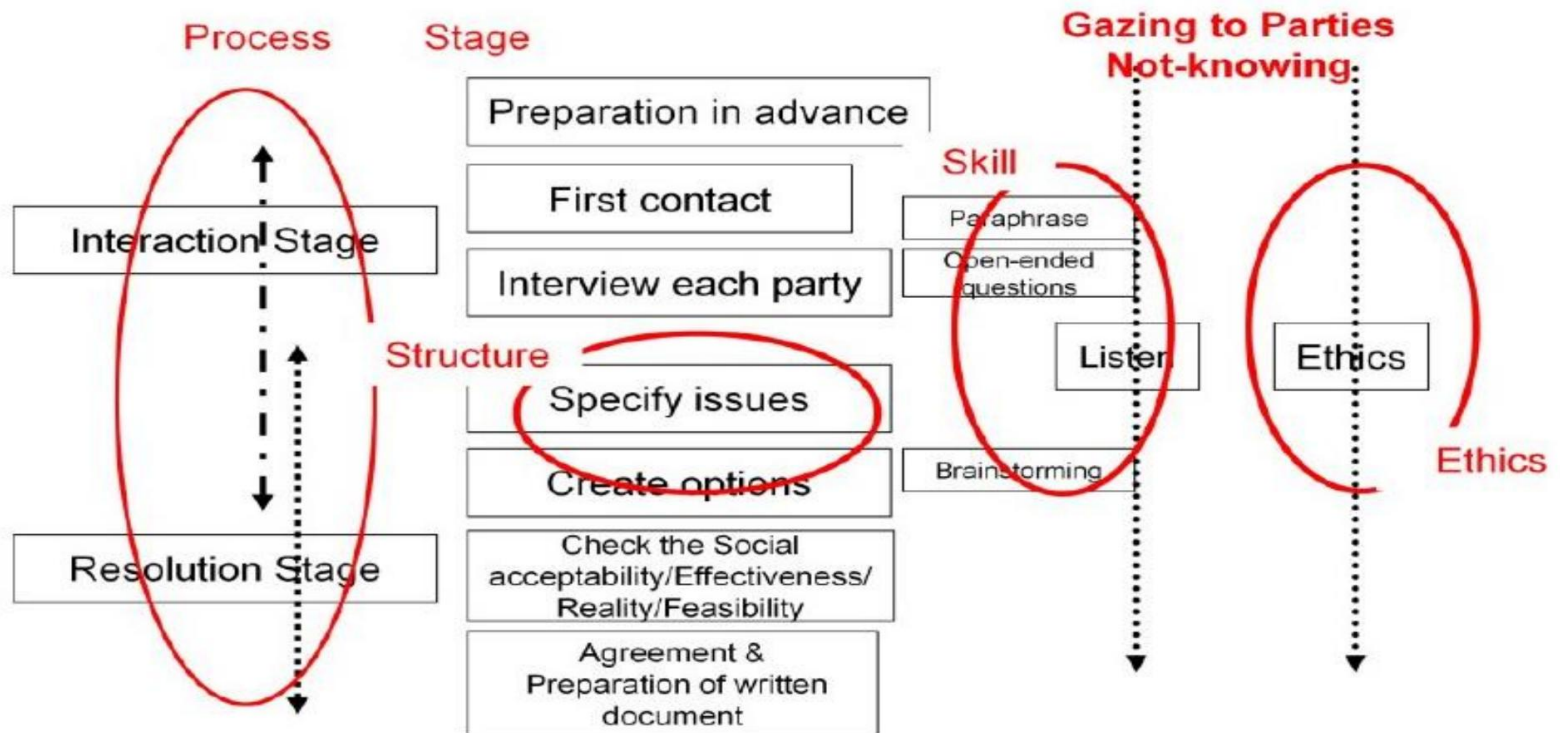
- PHASES DE MÉDIATION

- La médiation comprend les étapes clés suivantes : a) séance de convocation
b) séance
d'ouverture ; c) Séance d'exploration des
besoins des parties ; d) séance d'exploration
de solutions ; e) séance de clôture



LA MÉDIATION

- Tableau complet de la médiation facilitante.





LA MÉDIATION

AFFECTATION DE GROUPE NO. 1



LA MÉDIATION

PHASE 1 : INTRODUCTION ET PRÉPARATION



LA MÉDIATION

ÉQUIPÉ

1. Éduquer les parties sur le processus de médiation
2. Qualifiez-vous pour garantir que l'affaire est appropriée pour la médiation
3. Comprendre que les parties doivent remettre en question la participation au processus
4. Informez les participants des attentes ainsi que de la portée de questions de médiation
5. Préparer de manière proactive les parties en conflit à la résolution
6. Explorer les intérêts communs des parties en conflit et obtenir un engagement à méditer
7. Développer des relations et renforcer la crédibilité grâce à la transparence



Preparations for Consultation

- What preparations are needed?
- “Room,” “sitting position,” “distance,” and “angle”
- Although it is necessary to show the attitude of listening, “the feeling of intimacy” may bring about excessive dependency.
- Create a tense relationship gradually.
- How to take notes
- Treatment of the documents the client brings
- Eye contact
- From one of them to one of one (consideration for individuality: do not label the client hastily)
- Counselor’s mental attitude



LA MÉDIATION

Vous devriez l'écouter de manière à le rendre un peu plus facile à comprendre

Share what each of you has devised in ordinary times and what annoys each of you.

What annoys you, what you have difficulty in doing	What you have devised
People who have their own conclusions and reasons and do not listen to others' opinions People who repeat their assertions without listening to what I say; people who strongly express anger from the beginning of a discussion Listening to an incoherent or irrelevant talk for a long time Because I cannot see the faces of phone callers, I feel anxiety about whether I can understand various offers from their standpoint. When I cannot satisfy the parties' wishes or find any solution due to difference in the way of thinking One-way conversation with a person who is coercive and seemingly logical. I sometimes feel too much sympathy with what such a person says and feel twisted around. I tend to be hasty in seeking a conclusion or a solution and show a hasty attitude. When I have to give an answer about something out of the scope of my decision. And more other things.	Express sympathy with the client as much as possible, select words and keep a neutral standpoint. Deal with the client in an quiet environment in which the client can feel that I am taking care of him or her. Confirm and clarify what the client says, repeating it. When I dealt with a client with a wrong impression, the client's wish was different than I thought, resulting in my bitter experience. If able to hear a client's wish, confirm it. Listen calmly and receptively to what the client says. Tone down your voice. First of all, fully listen to what the client says (only throwing in words of encouragement when the client is speaking). Check whether your understanding is right. Encourage the client to repeat what he or she wants to communicate to you so that you can slowly listen to what the client says. Use words and letters for checking whether you understand what the client wants to communicate to you. And more other things.



Opening of Consultation

- Opening greeting
- How to give an introduction
- Counselor's role
- What can or cannot be done within the framework of consultation
- If there is a problem in the association to which the counselor belongs
- Regarding the counselor's rash promise to cooperate with the client



LA MÉDIATION

- Amélioration du comportement du médiateur et de l'environnement qui renforcera la confiance avec les médiateurs et permettra aux parties de parler en toute sécurité.
- Contact visuel
- Communication non verbale (mouvements échangés comme étiquette lorsque des personnes se rencontrent ou se séparent)
- Échange de comportements
- Espace personnel



LA MÉDIATION

• QUE PEUT-ON FAIRE PAR DES MOTS ET L'ATTITUDE D'ABORD GRANDE

- Thank you for your visiting.
- I'm XX. Today, I would like to mediate between the two of you. Do you have any objection against your seating position?
- Today, Mr. YY and Mr. ZZ have visited here. I would like to call you Mr. YY and Mr. ZZ. I would like you to call me Mr. XX.
- Mediation aims to find a satisfactory solution through frank discussions. My role is to give assistance to you.
- I will never leak what I will hear in this place.
- Then, I will explain the rules on discussions.
- I would like you to speak alternately.
- When the other is speaking, listen to what he says as carefully as possible. If you have something to say, jot it down and wait for your turn. I would like to have enough time for both parties to speak fully.
- I never force my conclusions on you, such as "one of you is right" or "one of you should do such-and-such." My role is to give assistance so that both of you can be satisfied.
- Do you have any questions? (→ take questions)
- According to custom, the party who filed the application will speak first. Do you have any objection? If not, I would like (Mr. YY or Mr. ZZ) to speak first.



The Case

- Client (Consulter) “B” is a 30 year-old woman and has two children. She is unemployed. Mrs. B realized that her husband was cheating on her, when she found that an email was sent to his cellular phone from a woman. B is now visiting an attorney “A” for the consultation.
- Find bad points of A’s legal consultation. We shall discuss which point is not good after A’s legal consultation.



LA MÉDIATION

Distribute Later

Bad Sample

Client (Consulter) walks in the room.

Client: (Standing) Good afternoon. I am B to have your consultation today. How do you do?

Attorney: (Sitting) Nice to meet you. I'm A, an attorney. Please have a seat.

Consultation starts suddenly, getting straight to the point.

Attorney: Then, what's happened?

Client: (Slightly confusing as suddenly questioned,) · · *After an interval, *hemming and hawing, while I am married and the mother of two children, my husband is cheating on me. I am in trouble. I am thinking of divorce.

Attorney: Oh my, infidelity. Why did you think he was cheating?

Client: Why?? Why? You mean reason of cheating? · · *Client looks on, not understanding the point of the question.*

Attorney: You saw something to suspect, didn't you?

★Attorney received her while remaining seated. How does the client feel about the attorney?

★Don't you think it is necessary to think about how they sit, in terms of position and distance?

★Does the client understand the job and role of an attorney? ★Do you think any relationship of mutual trust may exist between the client and a strange attorney in legal consultation?

★In the situation that the client does not understand what an attorney can do and what roles he can play for her and no relationship of mutual trust is established yet, can she talk what she hesitates to speak without feeling psychological resistance? ★The reason to suspect he commits "infidelity" is a really sensitive topic, except in the case where she would like to talk. It is essentially a quite sensitive topic which can only be revealed to a limited close friend. How does client feel if such a topic is asked by an attorney suddenly?



LA MÉDIATION

Distribute Later

Good Sample (Well-prepared consultation)

Client (Consulter) walks in the room.

Attorney: Yes, please come in.

Client: Good afternoon.

Attorney: (Standing) Good afternoon. I am A, an attorney. (Impression at the first contact affects consultation.)

Client: I am B.

Attorney: Thank you for coming, today. Please have a seat.

Client: Yes.

Attorney: From now on, let me listen to your story, however, can you start now? It looks like you are somewhat nervous.

Client: Yes, yes, I am.

Attorney: So, why don't you take a deep breath to steady your breathing before you start talking.

Client: Yes, I will.

Attorney: Although we talked on the phone, let me listen to your story in a relaxed manner. I would like to confirm a couple of points first.

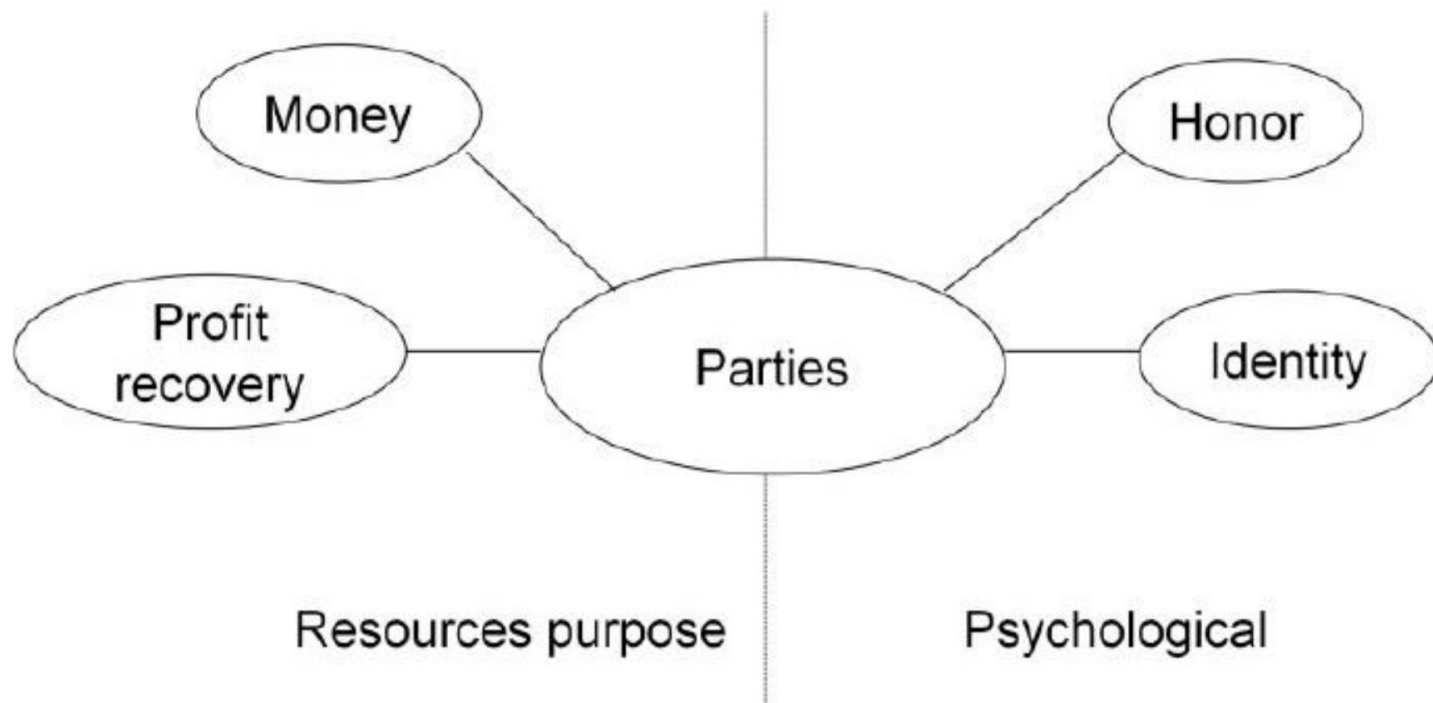
Have you ever consulted with a lawyer or attorney before?



LA MÉDIATION

• PHASE 2 : INTERACTIONS

- NATURE POLYVALENTE DU RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS





LA MÉDIATION

- PHASE 2 : INTERACTIONS

- NATURE POLYVALENTE DU RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

- Que recherchent les parties en matière de règlement des différends ?
Le comprenons-nous assez bien ? Ne faut-il pas effacer les pensées des partis ?
- Les partis recherchent-ils uniquement de l'argent ? Une affaire judiciaire ne reconnaît que le « paiement d'argent » comme forme de solution.
Il existe cependant des cas où les parties demandent honneur, respect, etc.
- EG : Un père traduit en justice par son fils pour un héritage.



LA MÉDIATION

- Careful listening
- Active work with positive concern and curiosity
- Active listening
- Putting aside your own experience, thoughts, opinions, feelings, expectations, etc.,
- For the time being, “try to listen (without evaluation)”
- And “try to understand as a story.”



LA MÉDIATION

Lecture

Dispute between sisters on an orange

Sisters had a quarrel on an orange. They finally settled down by agreeing that each got a half of the orange. The older sister ate the fruit and disposed its peel. The younger sister disposed the fruit, while she used the peel to make a cake.



The younger's interest/intention	The younger's claim	Issue	The elder's claim	The elder's interest/intention
I want to make a cake. Thus I need the peel.	I want a whole orange.	How to handle the orange(who/how to get the orange)	I want a whole orange.	I want to eat an orange. I need the fruit.
	I want the peel of a whole orange.		I want the fruit of a whole orange.	



LA MÉDIATION

- PHASE 3 : SOLUTIONS

(i) Séparez les gens du problème.

Affirmer que l'autre partie a tort ne résoudra pas le problème. C'est naturel qu'il y ait de l'émotion. Au lieu de blâmer l'autre partie, attaquez le problème ensemble.



LA MÉDIATION

- (ii) Se concentrer sur les intérêts et non sur les revendications.

En coulisses, des intérêts concomitants peuvent exister, tout comme des intérêts contradictoires. Pensez qu'il y a aussi un point valable dans l'affirmation de l'autre partie. Une négociation implique de nombreux intérêts (argent, relations interpersonnelles, réputation, émotions, honneur personnel, etc.). La plus grande préoccupation réside dans les besoins fondamentaux (sécurité, argent, sentiment d'appartenance, être admis, décider de sa propre orientation, etc.).



LA MÉDIATION

(iii) Préparez plusieurs options et prenez des décisions par la suite.

Planification et décision séparées. Menez un brainstorming, réfléchissez et créez les options avantageuses pour les deux parties. Pensez à ce sur quoi vous serez d'accord.

(iv) Mettre l'accent sur les critères objectifs

Un accord doit être trouvé sur la base de critères objectifs/impartiaux (prix du marché, avis professionnel, coutumes, lois, etc.). Déterminez des procédures équitables. Adhérez au principe, pas à la pression.



LA MÉDIATION

(v) Envisager la meilleure alternative (si elle n'est pas convenue) à un accord négocié (BATNA).

Pensez à l'importance de BATNA et à sa méthode au cas où vous ne pourriez pas l'accepter. BATNA est différent du résultat final des négociations. Il est nécessaire de prévoir et de calculer la situation avant de commencer la négociation en cas d'échec de la négociation. Si l'accord en dessous du niveau BATNA est conclu, la négociation devrait prendre fin.



LA MÉDIATION

EXEMPLE DE BATNA

- Colin a besoin d'une voiture et négocie avec Tom pour acheter sa voiture. Tom propose de vendre sa voiture à Colin pour 10 000 \$. Colin parcourt Craigslist et trouve une voiture similaire à laquelle il attribue une valeur monétaire de 7 500 \$. Le BATNA de Colin est de 7 500 \$ – si Tom ne propose pas un prix inférieur à 7 500 \$, Colin considérera sa meilleure alternative à un accord négocié. Colin est prêt à payer jusqu'à 7 500 \$ pour la voiture, mais idéalement, il ne voudrait payer que 5 000 \$.



LA MÉDIATION

TECHNIQUE POUR RÉCONCILIER LA RELATION ENTRE LES PARTIES

1. Demandez : Est-ce que cela vous préoccupera de la même manière après un an ? »

Il s'agit d'une question hypothétique souvent utilisée. Puisque l'impasse est parfois liée à la persistance actuelle, demandez à l'un des participants d'imaginer le cas où un peu de temps s'est écoulé et de se demander de réfléchir à la nature temporelle de son obsession.



LA MÉDIATION

TECHNIQUE POUR RÉCONCILIER LA RELATION ENTRE LES PARTIES

2. Changez de rôle et réfléchissez à partir de la position de l'autre partie.

C'est aussi une question hypothétique qui est souvent utilisée.
Par exemple : « Si vous étiez l'autre partie, que ressentiriez-vous avec votre proposition actuelle ? »



LA MÉDIATION

TECHNIQUE POUR RÉCONCILIER LA RELATION ENTRE LES PARTIES

3. Exhorter à ce que le changement de la proposition de l'autre partie soit indiqué comme son changement de condition.

 - Une impasse est parfois provoquée par la peur d'agir en premier. Il serait mutuellement bénéfique s'il était possible d'indiquer qu'une partie peut bouger si l'autre partie change un certain point. Par exemple, « Quel type et quel degré de changement dans la position de l'autre partie peut vous faire changer d'avis ? » Il est également possible d'ouvrir un caucus ici.



LA MÉDIATION

TECHNIQUE POUR RÉCONCILIER LA RELATION ENTRE LES PARTIES

4. Paraphraser

En utilisant des formulations différentes sans aucun changement de sens, un médiateur paraphrase ce qu'une partie a indiqué

5. Acceptez l'émotion

6. Posez des questions (questions fermées ou utilisation de questions ouvertes)

7. Identifier les problèmes clés



LA MÉDIATION

Hints to Create Choices for Problem Solution (1)

- 1 The mediator first encourages the parties to create choices instead of suggesting the choices.
- 2 The mediator should not analyze, examine, or criticize the choices created by the parties at the early stage. Keep listening to the parties.
- 3 It is necessary to encourage both parties to create as many choices as possible and not to be particular about who creates choices or which party will carry out each of the choices.



LA MÉDIATION

FAIRE FACE À DES SITUATIONS DIFFICILES

1. Pensez au genre de scène qui indiquerait une impasse.

La négociation et la médiation ne progressent pas de manière linéaire, mais plutôt en zigzags. Même si cela semble être une impasse, il peut être nécessaire que les parties aient le temps de réfléchir, vous devez donc d'abord gérer les situations avec calme.



LA MÉDIATION

2. Pensez aux causes de l'impasse du point de vue du processus.

Si la négociation se retrouve dans une impasse, vous avez tendance à vous concentrer sur les solutions, mais réfléchissons à la question de savoir si le processus n'a pas posé de problèmes jusqu'à présent. Un aspect particulièrement important est de savoir si les parties ont pu se faire part de leurs véritables intentions. Si les parties doivent se connaître étroitement avant d'envisager des solutions, il est également bénéfique de revenir à l'étape précédente (identifier les problèmes et échanger des opinions entre elles).



LA MÉDIATION

3. Faites une pause.

Il arrive souvent pour les parties et le médiateur que les choses soient légèrement différentes au retour d'une pause.

4. Proposez aux parties de mettre de côté le thème (la question) dans l'impasse et de commencer à travailler sur une question différente.

Plus le thème est vaste, plus les parties risquent de se retrouver dans une impasse. Essayez donc de suggérer aux parties de commencer à travailler sur un thème « plus restreint » qui semble plus facile à résoudre.



LA MÉDIATION

5. Demandez aux parties de s'expliquer sur les raisons pour lesquelles les négociations sont dans l'impasse.

En faisant discuter les parties des raisons de l'impasse, vous pouvez comprendre de quoi les parties ont peur, sur quels points elles ne peuvent pas parvenir à un compromis, sur quels points elles souhaitent que l'autre partie fasse un compromis, les raisons de ce compromis, etc. Dans certains cas, vous devez demander aux parties d'exprimer leurs points de friction comme si elles les regardaient depuis un endroit éloigné (téléscopage). À ce stade, il pourrait être une option d'organiser un caucus



LA MÉDIATION

6. Proposez un caucus.

- Si vous pensez que la raison de l'impasse est peut-être le fait qu'ils n'ont pas pu révéler leurs véritables intentions, pensez à proposer un caucus aux partis. Mais vous devriez éviter d'utiliser le caucus comme moyen de vous échapper facilement.

7. Confirmez les résultats que les parties ont obtenus ensemble au cours du dialogue.

- Si l'impasse survient après le milieu de la médiation, il y a un résultat que les parties ont examiné ensemble dans des moments difficiles, il est donc également bénéfique pour les parties d'avoir le sentiment qu'elles peuvent résoudre (avoir résolu) le différend par elles-mêmes en montrant le résultat.



LA MÉDIATION

8. Concernant le thème de l'impasse, demandez « Allez-vous vous y tenir de la même manière après un an ? »

Il s'agit d'une question hypothétique souvent utilisée. Puisque l'impasse est parfois liée à la persistance actuelle, demandez à l'un des participants d'imaginer le cas où un peu de temps s'est écoulé et de se demander de réfléchir à la nature temporelle de son obsession.

9. Dites aux parties de changer de rôle et de penser à partir de la position de l'autre partie.

C'est aussi une question hypothétique qui est souvent utilisée. Par exemple, pensez à la question suivante : « Si vous étiez l'autre partie, que ressentiriez-vous avec votre proposition actuelle ? »



LA MÉDIATION

10. Exhorter à ce que le changement de la proposition de l'autre partie soit indiqué comme son changement de condition.

Une impasse est parfois causée par la peur d'agir en premier. Il serait avantageux, si possible, d'indiquer qu'une partie peut bouger si l'autre partie change un certain point. Par exemple, « Quel type et degré de changement de l'autre partie peut vous faire changer d'avis ? » À ce stade, la tenue d'un caucus pourrait être une option .



LA MÉDIATION

• ÉTHIQUE POUR LES MÉDIATEURS

I. AVANT DE COMMENCER

b) Le cas se prête-t-il à la médiation ?

- S'il est soumis à d'autres procédures de règlement des litiges (contentieux, médiation judiciaire, etc.), en règle générale, il ne se prête pas à la médiation.
- N'hésitez pas à demander conseil à un avocat, si vous pensez qu'il peut y avoir un problème juridique.
problème, par exemple si une réclamation est illégale ou si son délai de prescription a été expiré.



LA MÉDIATION

- ÉTHIQUE POUR LES MÉDIATEURS

I. AVANT DE COMMENCER

c) Avez-vous divulgué le coût des procédures de médiation ?

Les problèmes liés au coût de la procédure de médiation peuvent ébranler la confiance dans la médiation. Il est souhaitable de présenter clairement aux deux parties au préalable, sous forme écrite, les coûts des procédures de médiation tels que les frais de dossier, les frais de date de médiation, les frais de règlement, etc.



LA MÉDIATION

II. AU DÉBUT

- a) Avez-vous divulgué le coût des procédures de médiation ?
- b) Avez-vous expliqué que la médiation est volontaire (ils peuvent y renoncer à tout moment) ?
- c) Avez-vous expliqué les rôles des médiateurs ?
- d) Les médiateurs aident les parties à résoudre le différend par la discussion.
- e) Avez-vous expliqué que les parties peuvent consulter avocats, etc. pour obtenir l'avis de leurs experts à tout moment ?



LA MÉDIATION

III. PENDANT LA MÉDIATION

- (i) Restez-vous neutre et juste envers les deux parties ?
- (ii) Aidez-vous les parties à se réconcilier volontairement leurs pensées?
- (iii) Déclarez-vous clairement qu'ils sont libres de refuser une solution proposée lorsque vous la proposez ?
- (iv) Évitez-vous de forcer les parties à prendre une décision, un accord ou un règlement ?
- (v) Évitez-vous de leur donner des conseils juridiques ?
- (vi) Maintenez-vous la confidentialité ?



LA MÉDIATION

IV. LORS DE LA FERMETURE DU CAS

(i) L'équité de l'accord est-elle assurée ?

Vérifiez si l'accord est illégal ou non, s'il est considérablement désavantageux pour une partie, s'il est basé sur des informations erronées ou s'il n'est pas exécutoire.

En principe, il est souhaitable de demander conseil à des avocats lors de la préparation du contrat.

Il est conseillé d'encourager les parties à avoir la possibilité de consulter des avocats au sujet du projet d'accord.



LA MÉDIATION

IV. LORS DE LA FERMETURE DU CAS

(ii) Avez-vous évité de forcer les parties à s'entendre sur ce point ?

(iii) Si un accord partiel a été conclu sur le cas, avez-vous clairement expliqué la partie convenue et la partie pour laquelle aucun accord n'a été trouvé ?

(iv) Lorsqu'aucun accord n'a été trouvé, avez-vous expliqué que toute solution proposée dans cette procédure de médiation n'a aucun effet en dehors de cette médiation ?



LA MÉDIATION

V. APRÈS FINITION

Check List of the Ethics

After finishing the case

- ☐ I discarded the note/memo
- ☐ Without a consent of the all parties, I have not disclosed any information obtained during the procedure to others.
- ☐ I don't use the information obtained within the mediation for my benefit.

Others

- ☐ I show the correct information on my career and certification.
- ☐ I'm trying to improve my skill and ability as a mediator.



LA MÉDIATION

V. APRÈS FINITION

Check List of the Ethics

After finishing the case

- ☐ I discarded the note/memo
- ☐ Without a consent of the all parties, I have not disclosed any information obtained during the procedure to others.
- ☐ I don't use the information obtained within the mediation for my benefit.

Others

- ☐ I show the correct information on my career and certification.
- ☐ I'm trying to improve my skill and ability as a mediator.



LA MÉDIATION